

1520408-98.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229440/2021 - 73º D.P. JACANA, 19801784 - 73º D.P.

JACANA, 2229440 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520408-98.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520408-98.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229440/2021 - 73º D.P. JACANA, 19801784 - 73º D.P.

JACANA, 2229440 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Wilson Oliveira dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 11h00min, na Rua do Valo Velho, 49, Vila Ede, nesta comarca da Capital,

ter trazido consigo para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 23 porções de maconha (40g), 29 porções de cocaína (6,2g), 03 porções de crack (0,8g), 01 comprimido de ecstasy (0,3g), 05 porções de haxixe (2,0g), 03 porções de skunk e 04 porções de lança perfume (120 ml), substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão datada de 24 de agosto de 2021 (fls. 65/67).

O Superior Tribunal de Justiça, em liminar proferida em Habeas Corpus, concedeu ao réu o benefício da liberdade provisória (fls. 115/121), tendo sido o alvará de soltura cumprido em 04 de setembro de 2021 (fl. 148).

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fl. 175).

O réu foi citado e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação. Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia, pugnano pelo afastamento do redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 15/20), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 153/156) e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 05).

Em Juízo, o réu negou os fatos a ele imputados. Alegou que trabalha com reciclagem e mora em uma região com muito traficantes. Indagado, respondeu que não correu da abordagem policial, pois estava com um saco de produtos para reciclar, além de uma cadeira velha, faltando uma perna, a qual mandaria arrumar para guarnecer sua residência. Possuía apenas R\$ 42,00. Visualizou traficantes correrem e os entorpecentes embaixo do veículo, negando ter corrido.

Sua versão foi infirmada pelas demais provas orais colhidas em audiência de instrução.

O policial militar André Augusto Mazoini de Souza, em Delegacia de Polícia, relatou que "durante policiamento juntamente com seu colega o policial Amorim, ingressaram com a viatura no local dos fatos, visualizando alguns indivíduos no entorno do indiciado aqui presente, que entregava algo para um deles. Neste momento foram em direção ao pequeno grupo, cujos indivíduos visualizaram a viatura e saíram correndo. um dos indivíduos, a saber, o indiciado antes de correr jogou uma sacola plástica embaixo de um carro estacionado, porém logo o depoente conseguiu detê-lo e juntamente com seu colega foram verificar aquela sacola, encontrando em seu interior diversas substâncias do tipo entorpecente, como maconha, cocaína, crack, ecstasy, haxixe, skunk e inalantes, embalados de maneira a serem vendidos. Após foi realizada busca pessoal no indivíduo, sendo encontrado em seu poder uma importância de R\$ 331,00 em dinheiro. em seguida o depoente indagou o indivíduo acerca das substâncias e do dinheiro e este confessou informalmente que ali estava promovendo a venda de drogas, recebendo parte em dinheiro e parte em droga para sustento do

vício. Assim diante da confissão informal do indivíduo o depoente lhe deu voz de prisão e o conduziu a esta delegacia para as providencias de polícia judiciária." (fl. 03).

Em Juízo, relatou que na data fatos realizava patrulhamento pela região da Vila Ede. Ao entrar na Rua do Valo Velho, avistou um grupo de indivíduos, os quais fugiram ao notar a presença da polícia. Percebeu que o ora acusado entregava algo para um dos indivíduos. Além disso, o acusado, quando correu, jogou uma sacola embaixo de um veículo. O réu foi abordado, tendo sido apreendida a referida sacola, dentro da qual havia diversos entorpecentes. Acredita que havia cerca de 04 a 05 indivíduos no local. Não se recorda da apreensão de dinheiro. Indagado, respondeu que os outros indivíduos correram cada um em uma direção, tendo corrido atrás do réu, pois ele dispensou a sacola. Nenhum dos outros indivíduos foi abordado. Não conhecia o réu anteriormente.

O também policial militar Danilo Bezerra de Amorin da Silva, em Delegacia de Polícia, ratificou o depoimento de seu colega (fl. 04). Em Juízo, relatou que realizava patrulhamento pela via pública, quando avistou três indivíduos, dentre eles o ora réu. Este, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir no sentido contrário que estava a viatura e dispensou uma sacola preta embaixo de um carro. O réu foi abordado e na sua posse foi encontrado dinheiro em espécie. No interior da sacola que o réu tentou abandonar, foram encontrados haxixe, crack, cocaína, lança perfume, maconha, entre outros entorpecentes. Informalmente, o réu alegou que o dinheiro que possuía era do serviço que realizou como pedreiro. Os outros indivíduos não foram abordados. Indagado, esclareceu que seu Batalhão ainda não possui câmera corporal.

Essas foram as provas orais produzidas.

Incontroverso tanto a materialidade delitiva como a autoria delitiva, consignando-se que a versão do réu apresentada pelo réu, além de inverossímil, restou isolada das demais provas.

Da análise detida dos depoimentos dos policiais, verifico, de início, que relatam com coerência e de maneira harmônica as circunstâncias e a dinâmica que envolveu a prisão do ora acusado. Depreende-se dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado, além de outros indivíduos. Ao perceber a presença policial, todos começaram a fugir. O acusado tentou se evadir, dispensando uma sacola embaixo de um carro, motivo pelo qual os policiais decidiram abordá-lo. No interior da sacola foram localizadas 23 porções de maconha (40g), 29 porções de cocaína (6,2g), 03 porções de crack (0,8g), 01 comprimido de ecstasy (0,3g), 05 porções de haxixe (2,0g), 03 porções de skunk e 04 porções de lança perfume (120 ml).

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia, com a prova documental juntada nos autos e com a confissão do réu.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade, variedade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos. Com efeito, foram apreendidos na posse do réu 57 porções de maconha com peso total de 50,5 gramas e 18 porções de cocaína com peso total de 11,8 gramas, além de R\$ 370,00 em dinheiro, produto do comércio ilícito de entorpecentes.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por fim, considero que a agravante imputada na denúncia não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelo acusado. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução do delito no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva do acusado, o que não se admite no Direito Penal.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta antecedente criminal (processo nº 0064262-91.2009.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 14/12/2010, fl. 191). As demais circunstâncias judiciais, assim como a quantidade e a qualidade dos entorpecentes apreendidos não recomendam a exasperação da pena-base. Fixo a pena-base, em razão do antecedente, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Mantida a pena, nesta fase, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que o acusado ostenta antecedente criminal, situação que inviabiliza a aplicação do redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Torno a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, ante os maus antecedentes do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Wilson Oliveira dos Santos às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA